

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA X

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

Esse princípio é um dos mais exigidos em provas de concurso, porque, além de ser um princípio importante em si, está ligado a outros assuntos do direito administrativo, como a atos administrativos e controle da Administração Pública. Isso decorre do fato de que a autotutela é o que garante o autocontrole, a autofiscalização da Administração Pública. Assim, a autotutela se refere às medidas que a Administração toma para controlar e fiscalizar suas próprias atividades.

- **Conceito:** controle realizado pela Administração sobre seus próprios. É o poder de **sindicabilidade** (fiscalização) da atuação administrativa, ou seja, é a Administração sendo fiscal dela mesma. Apesar disso, não se impede que outros controles também ocorram, ou seja, a autotutela é o controle interno, mas sem prejuízo do controle externo.

Súmula n. 473 do STF

A administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Obs.: Permite-se que a Administração Pública possa fazer o controle de suas próprias atividades, seja anulando ou revogando. A anulação e a revogação são duas formas de controle realizado pela Administração, referente à legalidade (hipótese de anulação) e ao mérito (hipótese de revogação).



Além da anulação e da revogação, também compõem a autotutela todas as questões internas relativas à análise hierárquica, à aplicação de punições etc. Ou seja, tudo aquilo que a Administração faz no que diz respeito às suas atividades é autotutela. Apesar disso, a maior parte das questões de concurso focará em anulação e revogação.

- **Autotutela vs. Tutela**
 - A autotutela e a tutela representam controle de Administração Pública. A diferença consiste no fato de que, na autotutela, o controle permite a análise da legalidade e

ANOTAÇÕES

do mérito (conveniência e oportunidade), podendo resultar em anulação, no primeiro caso, e em revogação, no segundo caso. Assim, a autotutela é mais abrangente do que a tutela, na qual o controle está restrito à legalidade, permitindo-se somente a anulação, mas não a revogação. Isso se dá porque a tutela é pautada em uma relação de vinculação, como quando a Administração Direta controla a Administração Indireta. Já na autotutela, a relação é de subordinação, de hierarquia. As questões de concurso frequentemente invertem os conceitos de tutela e autotutela.



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUADRIX/2019/CRA-PR/AUXILIAR ADMINISTRATIVO) Julgue o item a respeito dos princípios da Administração Pública.

O princípio da autotutela encerra verdadeiro poder-dever, impondo à Administração que, constatando irregularidade, tome a iniciativa de restaurar a observância à legalidade.



COMENTÁRIO

A própria Administração, verificando eventual irregularidade, pode tomar a iniciativa de restaurar a legalidade.

2. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE CANANEIA-SP/CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO) A revisão dos atos administrativos decorre do poder administrativo
- sancionador.
 - de autotutela.
 - regulamentar.
 - jurisdicional.
 - normativo.



COMENTÁRIO

- É possível que as provas de concurso usem nomenclaturas diferentes. Assim, algumas bancas podem empregar “poder administrativo” no lugar de “princípio da Administração Pública”, por exemplo.



10m

ANOTAÇÕES

- Em muitos casos, essas trocas de nomenclatura não terão maiores impactos, como no caso da questão em tela.

Princípios do Contraditório e Ampla Defesa

Apesar de esses dois princípios frequentemente aparecerem em conjunto, são distintos. Assim, é possível, por exemplo, afirmar que houve alguma irregularidade em relação a um desses princípios sem que tenha ocorrido em relação a outro.

Contraditório é o direito de contraditar, ou seja, de impugnar, de discordar. Ao contraditar, a pessoa tem uma série de possibilidades para tentar provar sua posição de discordância, de onde surge a ampla defesa. Dessa maneira, a ampla defesa corresponde aos meios de defesa possíveis de serem utilizados.

Apesar de distintos, os dois princípios estão relacionados, porque se não existisse o direito ao contraditório não existiria também o direito à ampla defesa. Em outras palavras, se uma pessoa não pode contraditar, ela não teria como nem porquê recorrer à ampla defesa.

Vale lembrar que nem sempre o contraditório é assegurado, em alguns casos ele pode ser diferido, ou seja, postergado, e em outros pode até mesmo ser proibido. Nas situações em que o contraditório é limitado, a ampla defesa também o será.

RELEMBRANDO



15m

Apesar de estarem relacionados entre si, o contraditório e a ampla defesa são princípios distintos.

O contraditório é o direito de impugnar, de tentar demonstrar eventual irregularidade, enquanto a ampla defesa é o direito à utilização de todos os meios de defesa admitidos no direito.

- **Conceito:** garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
 - Observe que os direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais e à interposição de recursos está relacionado ao contraditório, enquanto o direito à produção de provas está relacionado à ampla defesa.

ANOTAÇÕES

- Como já mencionado, podem existir situações em que não é assegurado o contraditório, porque as instâncias já se findaram administrativamente, restando apenas os meios judiciais.
 - O contraditório também pode ser limitado, caso exista, por exemplo, limitação a dois ou três recursos em um determinado processo.
 - Em outras situações, ainda, o contraditório é diferido. Por exemplo, nos atos de aposentadoria, reforma e pensão, na análise da concessão inicial, a CF (art. 71, inciso III) e a Súmula Vinculante n. 3 preveem que não há contraditório e ampla defesa nessas situações. Na realidade, há, sim, contraditório e ampla defesa, mas são diferidos, postergados. Ou seja, não há contraditório prévio. Para fins de prova, porém, é necessário seguir estritamente o que preveem a CF e a Súmula Vinculante n. 3.

CF

Art. 5º [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o **contraditório e ampla defesa**, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Obs.: Note que se trata de uma relativização da ampla defesa, uma vez que não é possível utilizar provas ilícitas. Ou seja, assim como qualquer princípio, o da ampla defesa não é absoluto.



Súmula Vinculante n. 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Obs.: Essa previsão existe para evitar a supressão do direito ao contraditório.

Súmula Vinculante n. 5

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Obs.: Não se pode alegar que o direito de defesa foi suprimido por falta de advogado em processo administrativo, porque o indivíduo que responde ao processo tem o direito

ANOTAÇÕES

de escolher um advogado para fazer sua defesa técnica, mas, se não faz essa escolha, não pode alegar inconstitucionalidade. Nesse sentido, cumpre lembrar que ninguém pode se valer da própria torpeza.



DIRETO DO CONCURSO

3. (CESPE/2019/CGE/CE/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/ÁREA DE CORREIÇÃO)
Com observância do contraditório e da ampla defesa e com a autorização judicial competente, é possível que a prova seja emprestada do processo penal para o processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, o empréstimo de provas
- restringe-se a processos em que figurem partes idênticas.
 - exige o trânsito em julgado do processo penal.
 - é cabível quando envolver prova produzida de interceptação telefônica.
 - restringe-se às provas testemunhais.
 - é vedado quando envolver o empréstimo de prova produzida em inquérito policial.



COMENTÁRIO

- O empréstimo de prova é uma possibilidade que decorre do princípio da eficiência, também chamado de princípio da economia processual, no âmbito do direito processual civil e penal.
- Uma situação que ensejaria o empréstimo de provas seria o fato de que, por exemplo, no processo penal já foram ouvidas as testemunhas, enquanto no processo administrativo ainda não. Em circunstâncias como essa, poderia ser feito o requerimento dos depoimentos colhidos no âmbito do processo penal, desde que sejam observados alguns requisitos, como o contraditório e a ampla defesa, além de autorização judicial.
- O empréstimo de provas não se restringe a processos em que figurem partes idênticas.
- O empréstimo de provas não exige o trânsito em julgado do processo penal, podendo ocorrer antes mesmo da instauração do processo penal, como durante o inquérito policial.
- Como o enunciado informa que houve autorização judicial (conforme Súmula n. 591 do STJ), é cabível o empréstimo de prova produzida de interceptação telefônica, que também exige autorização judicial.
- O empréstimo de provas não se restringe às provas testemunhais.



25m

ANOTAÇÕES

4. (CESPE/2019/PGE-PE/ASSISTENTE DE PROCURADORIA) No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.

A ausência de assistência técnica de advogado durante processo administrativo disciplinar torna o processo nulo.

COMENTÁRIO

De acordo com a Súmula Vinculante n. 5, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

5. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA-CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

Nos termos da jurisprudência do STF, caso um particular interponha recurso administrativo contra uma multa de trânsito, por se tratar do exercício do poder de polícia pela administração, a admissibilidade do recurso administrativo dependerá de depósito prévio a ser efetuado pelo administrado.

COMENTÁRIO

De acordo com a Súmula Vinculante n. 21, “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.

Princípio da Motivação

Esse princípio diz respeito à obrigação de justificar, explicar, apresentar fundamentação de decisões.

- **Conceito:** indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Isto é, os argumentos utilizados para fundamentar a decisão em um outro sentido.
 - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, nesse caso, serão parte integrante do ato.
 - Existem dois formatos de fundamentação: a direta e a indireta. Na primeira, a Admi-

ANOTAÇÕES



30m

nistração apresenta uma fundamentação diretamente relacionado a um pedido feito. Na indireta, a Administração pode apresentar em um pedido a mesma fundamentação já apresentada em pedidos anteriores com o mesmo teor.

- A fundamentação baseada em pedidos anteriores é chamada de *aliunde*, ou seja, é proveniente não do pedido em questão, mas de pedidos anteriores de teor idêntico ao pedido atual. Trata-se da motivação por relação.
- A motivação, em regra, deve ser prévia (antes do ato nascer) ou concomitante (apresentação dos fundamentos no mesmo momento em que se produz o ato).
- A motivação posterior é uma exceção e somente é possível como forma de validação do ato. É o caso, por exemplo, de um ato que foi praticado sem motivação. Em seguida esse ato foi questionado e, então, foi apresentada a motivação. A motivação posterior deve fazer menção a atos pretéritos.
- Vale lembrar que a motivação não é obrigatória em todos os casos. O motivo é obrigatório para todos os casos, mas a motivação não.

• **Motivo vs. Motivação**

- Motivo e motivação não são sinônimos. O motivo é a própria causa ou o fato, enquanto a motivação é a explicação do motivo, isto é, a motivação é a ação de apresentar o motivo.
- Por exemplo, um servidor que trabalhou por 12 meses tem direito a férias. Assim, o motivo da concessão de férias é o servidor ter trabalhado 12 meses e a lei prever que, trabalhados 12 meses, pode-se gozar férias. Em situações como a concessão de férias, não é necessária a motivação, enquanto o motivo, o fundamento, é requisito indispensável para o ato.
- A motivação é a apresentação dos motivos, dos fundamentos de um ato. Em regra, a motivação é obrigatória, mas em alguns casos pode não ser. O exemplo mais recorrente em prova de concurso é o da exoneração de cargo em comissão – a causa desse ato é a autorização pela lei, não sendo necessária a motivação.

• **Teoria dos Motivos Determinantes**

- Trata-se do controle da fundamentação apresentada. Uma vez apresentada, a motivação vincula o ato administrativo.
- Considere a seguinte situação: um servidor federal pede sua remoção da sede do



35m



40m

ANOTAÇÕES

órgão em Brasília para João Pessoa-PB. Seu chefe pode negar essa remoção, argumentando que há déficit dos servidores no quadro de origem, enquanto o de destino já está em lotação máxima. Contudo, se essa argumentação não for condizente com a realidade, o ato deve ser anulado, podendo o servidor que solicitou a remoção recorrer ao Judiciário para que ela seja garantida.

- A teoria dos motivos determinantes não exige a motivação, apenas controla a motivação. Ou seja, onde houver motivação, haverá fiscalização, por meio da qual será analisado se os argumentos apresentados condizem com a realidade. Não condizendo, o ato tem defeito e poderá ser anulado.
- Se o ato não tem motivo, trata-se de ato ilegal. Mas se não tem motivação, trata-se de um defeito na forma, quando se tratar de ato de motivação obrigatória. A teoria dos motivos determinantes não trata dessa questão, mas apenas do controle sobre os motivos apresentados, em resumo, se houver motivação – obrigatória ou não –, essa será controlada.



45m



DIRETO DO CONCURSO

6. (VUNESP/2019/CÂMARA DE SÃO ROQUE-SP/OFICIAL LEGISLATIVO/ADAPTADA) Acerca dos princípios que regem a Administração Pública, julgue o item.

O princípio da motivação impõe à Administração o dever de indicar os fatos e fundamentos jurídicos que determinaram a prática dos atos administrativos, de modo que a motivação deverá ser explícita, clara e congruente, não podendo consistir em concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas.



COMENTÁRIO

A motivação pode consistir em concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas. Nesse caso, a motivação é *aliunde*.

7. (VUNESP/2018/MPE-SP/ANALISTA JURÍDICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Os atos administrativos são o meio de atuação da Administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Sobre esse tema, julgue as afirmações a seguir e selecione a correta.

ANOTAÇÕES

- a. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa.
- b. É admissível o suprimento da exigência de motivação expressa pelo silêncio, isto é, pela omissão, da Administração, posto que o silêncio deverá ser interpretado conforme os usos e costumes do local de produção do ato.
- c. Os atos administrativos não motivados não estão sujeitos ao controle jurisdicional, diante da tendência de prestigiar a participação do usuário na organização e prestação dos serviços públicos.
- d. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos, o que inclui a divulgação de minutas, esboços, estudos internos e documentos em elaboração.
- e. Motivo e motivação são sinônimos em matéria de atos administrativos, referindo-se ambos aos elementos fáticos que justificam a existência do ato administrativo, os quais, nos atos discricionários, não estão sujeitos ao controle judicial.

COMENTÁRIO

- A motivação serve para que os cidadãos saibam quais os motivos estão sendo adotados na gestão da coisa pública, ou seja, está vinculada ao princípio democrático.
- O silêncio administrativo não é considerado um ato. Ou seja, para efeitos do direito administrativo, não vale o ditado popular “quem cala consente”. Assim, em regra, não se admite o silêncio como suprimento da exigência de motivação.
- O princípio da publicidade não impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos.
- Motivo e motivação não são sinônimos. Motivo é a causa e motivação é a explicação da causa.

8. (FGV/2016/MRE/OFICIAL DE CHANCELARIA) O Ministro de Estado da Justiça editou portaria determinando a expulsão de estrangeiro do território nacional, em razão de sua condenação em processo criminal à pena privativa de liberdade de oito anos. Inconformado, o estrangeiro ajuizou a ação judicial cabível e comprovou que o ato expulsório baseou-se unicamente em pressuposto de fato equivocado, uma vez que, na verdade, foi absolvido naquela ação penal, por força do provimento de sua apelação criminal pelo

ANOTAÇÕES

Tribunal. Dessa forma, o estrangeiro obteve judicialmente a declaração da nulidade da portaria de sua expulsão, porque a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos apresentados pela administração, ou seja, o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. Com base na doutrina de Direito Administrativo, no caso em tela houve a aplicação:

- a. da teoria dos motivos determinantes.
- b. da teoria da vinculação da expulsão.
- c. do princípio administrativo da autotutela.
- d. do princípio da reciprocidade administrativa.
- e. do princípio da motivação ministerial.

GABARITO

- 1. C
- 2. b
- 3. c
- 4. E
- 5. E
- 6. E
- 7. a
- 8. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
